진술거부권 및 변호인 조력권 고지 등 확인

1. 귀하는 일체의 진술을 하지 아니하거나 개개의 질문에 대하여 진술을 하지 아니할 수 있습니다.
1. 귀하가 진술을 하지 아니하더라도 불이익을 받지 아니합니다.
1. 귀하가 진술을 거부할 권리를 포기하고 행한 진술은 법정에서 유죄의 증거로 사용될 수 있습니다.
1. 귀하가 신문을 받을 때에는 변호인을 참여하게 하는 등 변호인의 조력을 받을 수 있습니다.

문 : 피의자는 위와 같은 권리들이 있음을 고지받았는가요

답 : 네

문 : 피의자는 진술거부권을 행사할 것인가요

답 : 아니오

문 : 피의자는 변호인의 조력을 받을 권리를 행사할 것인가요

답 : 아니오

이에 사법경찰관은 피의사실에 관하여 다음과 같이 피의자를 신문하다.

[본건 개괄]

문 : 진술인은 영상녹화 또는 진술녹음을 희망하는가요

답 : 아니요

문 : 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」에 따라 경찰은 조사 대상자가 의사소통이나 의사표현에 어려움을 겪는 장애가 있는지 확인하고 필요한 권리보장을 실시하고있습니다.

피의자는 질문을 듣고 답하는 것에 어려움이 있나요.

답 : 아니요.

문 : 「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」과 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」에 따라 수사기관은 조사 대상자가 발달장애인인지 여부를 확인하여 권리를 보장하여야 하므로 모든 조사 대상자에게 발달장애인 여부를 확인하고 있습니다.

피의자는 발달장애인법에서 규정하는 '발달장애인'에 해당하나요. / 의사소통이나 의사 표현에 어려움이 있나요.

답 : 아니요.

문 : 진술인은 수사과정에서 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이 있는 경우 검사에게 구제를 신청할 수 있는 내용에 대하여 고지 받았나요

답 : 네.

문 : 진술인이 본인이 맞나요

답 : 네.

문 : 진술인은 금일 어떠한 이유로 조사를 받는지 알고 있는가요

답 : 네.

문 : 어떤 내용으로 알고 출석하였나요

답 : 허위 작성된 회계원장, 부가세 안분 내역 제출 등으로 인한 소송사기로 알고 출석했습니다.

문 : 본건 관련, 고소인과는 어떤 관계인가요

답 : 과거 저희 직장에 소속되었던 변호사입니다.

문 : 양 당사자는 상호 소송 당사자 지위에 있는 관계라는 것이지요

답 : 고소인 이보람에 대해서는 배당이의 진행 중인 건 있고, 고소외 과는 한 부당이득 항소 건, 형사 건 등 포함해서, 대략 3-4 건 정도 남아있습니다.

문 : 본건 고소인은 2016. 10. 1.경부터 2018. 11. 19.경까지 진술인이 대표로 있는 법무법인 태율의 소속 변호사로 근무하였던 바 있지요

답 : 네.

문 : 당시 진술인은, 고소외 과 별산제 약정을 맺은 사실이 있지요

답 : 네, 고소인은 의 처이고, 이혼 관계라고는 합니다.

문 : 상기 별산제 내용이 담긴 약정서 등, 서면 제출 가능한가요

답 : 약정서는 따로 없습니다. 고소외 하고, 고소인 이보람하고 모두 대학원 동기라서 구두로 약정한 바 있고요. 지금 저희 태율 사무소에 계시는 변호사님도 모두 구두로 별산제 약정을 맺은 바 있습니다.

고소인은 고소외 으로부터 급여를 받은 의 직원이라고 보시면 됩니다.

[2021. 7. 29.경 서울지방법원 손해배상 청구의소(2021가단5188314) 가압류 사건 관련]

문 : 진술인은 고소인, 고소외 를 상대로 서울중앙지방법원 2021가단 5188314 손해배상사건**(이하 '손해배상'사건이라고 한다.)**을 제기한 사실이 있는가요

답 : 네, 저희 법인에서 본소 제기한 사실이 있습니다.

문 : 진술인은 상기 손해배상사건의 본소 1심, 2심 변론기일마다 직접 출석하여 준비서면 등을 진술한 바 있지요

답 : 네, 선임된 변호인들과 같이 동행한 사실도 있고, 대부분 제가 직접 출석해서 진술했습니다.

문 : 진술인은 2021. 7. 29.경 손해배상 사건 소장을 제출하면서는 고소인 측이 공모하여 도합 466,818,336원을 개인 계좌로 지급받아 매출신고 누락이 발생하였다고 주장하였고, 2022. 3. 18.경 마찬가지로 고소인 측이 공모하여 155,184,085원을 매출 신고 누락을 시켰다고 주장한 사실이 있지요

답 : 처음에 소장 낼 때는, 횡령한 금액 부분에 대해서 낸 것이고요, 그때는 서초세무서 측에서 저희 세무조사 종결이 난 상태가 아니었습니다.

따라서, 최초 소장을 제시한 이유는 세무조사 중 의 개인계좌를 제시받은 사실과, 매출 누락 부분에 대해서 소명하라는 내용을 요구받은 바 있습니다.

이 부분을 정리하고, 도합 466,818,336원을 횡령액이자 손해액으로 판단한 것이고요, 매출 누락액이 횡령액과 같을 수 있다고 판단했던 것입니다.

나중에, 세무조사 결과가 나오고 실제 저희 법인이 입은 손해액을 바탕으로 청구원인을 변경하게 된 것입니다.

문 : 진술인은 변호인 의견서 내 증 제1호증으로서, 서초세무서 세무조사 결과통지를 제출한 바 있습니다. 맞는가요

답 : 네.

문 : 상기 과세처분 당시 진술인 및 태율 법인 측이 서초세무서에 제출한 자료는 무엇이었나요.

답 : 법인 계좌 내역, 대표변호사 개인 계좌 내역, 법인 회계장부 일체, 위임계약서 등 세무서에서 요구하는 모든 자료를 제출하였습니다.

문 : 그렇다면, 진술인 측은 통상 제출되는 회계장부, 재무상태표, 포괄손익계산서 등 역시 세무조사 시에 서초세무서에 모두 제출한 것인가요

답 : 회계자료는 저희 법인 소속 회계직원이 모두 제출했고, 상기 서류도 모두 제출했던 기억이 있습니다. 매년 1년치 회계장부가 작성되는데, 해당 서류들을 모두 제출했습니다.

문 : 법무법인 태율은 상기 과세처분 관련, 법인세 및 부가가치세 관련 58,852,438원 상당 추징금을 요구받은 것이지요

답 : 네.

문 : 더불어, 법무법인 태율은 상기 과세처분 관련, 대표자 상여에 대한 소득세 관련 25,412,167원에 대한 추징금도 요구받은 것이 맞는가요

답 : 대표자 상여가 아니라 상여로 요구받은 것입니다. 소득금액 변동 및 원천징수 예상 세액 내역에 나와있습니다.

문 : 서초세무서는 2021. 9. 2.경 법무법인 태율에 대한 과세처분 당시 관련, 어떤 자료를 바탕으로 155,184,089원을 고소외 이 누락시켰다고 판단한 것인가요.

답 : 당초 세무조사 당시, 이 자신의 개인 계좌로 수임료를 지급받아서 이를 매출로 신고하지 않았다는 의혹을 가지고 법무법인 태율에 이를 소명하라고 통보가 온 것이고요,

태율 법인에서 개인 계좌에 대한 내역 역시 접근이 어렵지 않겠습니까, 세무조사 당시 개인 계좌에서 법인 매출로 신고된 나머지 금액, 저희 법인 상대 가지급금 반환, 가수금 입금내역을 매출누락으로 판단한 금액, 이 자진해서 신고하지 않았다고 언급한 금액 등을 포함해서 155,184,085원인 것입니다.

문 : 진술인은 2022. 3. 18.경 '손해배상' 사건 관련하여, 법원에 이 법인

회계 담당 직원으로 하여금 가수금, 가지급금으로 회계 처리하라고 지시했다며, 그 세부적인 내역까지 표로 제출한 사실이 있지요

답 : 네. 저희가 별산제로 운영을 하고 있기 때문에, 가수금 및 가지급금 관련해서 대표가 각 변호사에게 관여를 하지 않습니다.

예를들면, 저희 소속 한 변호사가 매출이 0원일 경우, 법인 내 분담금을 지불해야하는 상황에서 각자 가수금 내역 처리를 합니다.

이러한 가수금 및 가지급금 내역이 유난히 많아 지는 경우 외에는, 대표 측이 각 별산제 약정 변호사에게 관여할 이유가 없습니다.

문 : 그런데, 진술인의 2022. 3. 18. 준비서면에 따르면, '피고 의 가수금 및 가지급금 내역 정리 본'에서 2018년도 입금액이 가지급금반환이나 가수금으로 비고란이 기재되어 있는 것이 확인됩니다. 맞는가요

답 : 네.

문 : 2022. 3. 18.경 준비서면에도, 피고 이 의뢰인으로부터 지급받은 매출액을 마치 자신의 개인 소유 금원인 것처럼 가장하여 입금한 후, 가지급금 반환 또는 가수금 등으로 회계 처리한 것이다라고 나와있습니다. 맞는가요

답 : 네.

문 : 그런데, 실제 2018년도 가지급금, 가수금 회계원장은 확인되지 않으며, 2018년도 회계원장은 모두 단기차입금 원장으로만 작성된 것으로 확인됩니다. 어떤가요.

답 : 그 부분은 저희 법인이 직접 작성한 것이 아니고, 저희 담당 회계사님이 작성을 해주신 것이고, 가지급금과 가수금이라는게 임시 계정이고요, 실제로는 가수금의 경우, 자신의 돈을 법인에 대여하는 것이고, 가지급은 법인으로부터 차용을 하는 것이거든요,

의견서에도 적어놨듯이 고소외 이 2017. 12.경 70,000,000원 상당 가지급금으로 세금내지 않고 법인에서 개인 계좌를 받아 간 것이고, 2018.경 해가 넘어가면서

해당 가지급금이 에 대한 단기 채권으로 대체되어 작성된 것 뿐입니다.

고소인 및 고소외 도 이 부분을 명확히 알고 있음에도 자꾸 다른 주장을 하고 있는 것입니다.

문 : 2021. 7. ~ 2021. 8.경 기준, 진술인이 작성한 회계원장은 에 대한 거래처 원장으로, 2016년에는 가지급금 원장, 2017년 가수금 원장, 2018년 단기차입금 원장만 작성된 사실이 있는 것인가요

답 : 네. 2016년도, 2017년도에는 가지급금 및 가수금 원장으로 작성되어있고, 2018년도에는 회계법인에서 단기차입금 원장으로만 만든 것이 맞습니다.

하지만, 앞서 말씀드린 주장처럼 따지고 보면 결국 같은 내용입니다.

고소외 이 2017. 12.경 70,000,000원 상당 가지급금으로 세금내지 않고 법인에서 개인 계좌를 받아 간 것이고, 2018.경 해가 넘어가면서 해당 가지급금이 에 대한 단기 채권으로 대체되어 작성된 것입니다.

문 : 상기 2018년도 단기차입금 회계원장은, 2021년 8월 세무조사시에 법인세 경정을 하며 제출되었고, 마찬가지로 고소인과의 손해배상 사건에도 제출된 사실이 있지요

답 : 네, 다 똑같이 제출된 것입니다.

문 : 2023. 3. 2. 준비서면 발췌본을 보면, '손해배상'사건에서는 '태율 법인 측이 지시 없이, 임의로 회계처리 할 수 없다'고 주장한 것이 맞는가요

답 : 네, 맞죠. 할 이유도 없습니다.

끝자리 22504 법인 계좌의 경우, 고소외 만이 사용하는 법인 계좌입니다. 거기서 분담금 및 세금의 경우에만 한정하여, 저희 메인계좌(끝자리 07204)로 입금되는 것이고요.

문 : 그런데, 정산금(부당이득금소송)에서는 실제 단기차입금 거래도 없고, 진술인이 임의로 회계처리를 가수금으로 했다가 차입금으로 변경했다고 주장한 것인가요

답 : 임의로 변경한 것이 아니라, 저희 담당 회계법인에서 회계처리를 할 때 가수금 가지급금을 단기채권으로 대체한 것이라는 의미를 작성한 것입니다.

쉽게 말해 법인에 돈을 넣고, 빌리고, 갚고 하는 의미를 단지 회계원장에 단기채권이라는 단어로 기재를 한 것 뿐이라는 의미입니다.

문 : 2023. 7. 27.경 정산금소송 준비서면 2면에서 "거래처원장상 단기차입금은 회계처리를 위해 형식적으로 기재된 것에 불과합니다."라고 작성하였고, 정산금소송 준비서면 3면에서 "법인(법무법인 태율)계좌에 입금한 금원 일부가 매출이 아닌 가수금(이후 단기차입금으로 계정 변경), 가지급금 반환 등으로 회계처리 되었다."라는 내용을 기재한 바 있습니다. 어떤가요

답 : 다시 말씀드리지만, 저희 법인 담당 회계법인에서 회계처리를 할 때 가수금 가지급금을 단기채권으로 대체한 것이라는 의미를 작성한 것입니다.

해당 손해배상 사건 판결문에도 저희가 회계장부에 단기차입금이 기재되어 있다는 것에 대해 태율 법인 측이 어떠한 재산상 이익을 얻었다고 보기 어렵다는 식으로 판시되어있습니다.

문 : 진술인은 과의 정산금(부당이득금)소송에서는 2023. 7. 21.과 2023. 7. 27.에 준비서면을 내면서 '실제 차입금 거래는 없다.' 그리고 '단기차입금원장은 가수금원장을 변경한 것이다'라고 주장하였고, 직후 변론기일에 직접 출석하여 진술한 바 있지않은가요

답 : 그러니까, 저희가 실제로 회계장부를 작성하면서, 법인 태율과 사이에 실제 금전거래가 있었던 것이 아니고, 고소외 이 가수금 가지급금 처리를 함에있어서 회계처리를 형식상 법인에 대한 대여와 차용으로만 작성할 수 밖에 없었기 때문이었다는 의미였습니다.

문 : 가수금이 아닌, 단기차입금원장의 '대변(입금)'에 의 입금액을 적어두면, 의 단기차입금 상당 소득으로 잡혀서 진술인이 아닌 송명욱의 소득이 변경되는 것이 아닌가요

답 : 단기차입금에 적혀있다고 하더라도, 어떻게 의 소득 금액이 변경될 수 있겠습니까,

만일 법인세 부분이 고려될 여지는 있고, 가지급이 많이 잡힌 부분에 있어서는 문제가 될 부분이 있다하더라도, 오히려 단기차입금 원장에 대해서는 소득 관련 문제가 고려될 여지는 없다고 보입니다.

문 : '손해배상'사건에 제출된 서초세무서 과세정보 회신을 보면, 익금산입액 155,184,085원을 모두 그대로 대표도 아닌 상여 처리한 내용이 확인되는데, 그 근거 자료는 무엇인가요

답 : 다시 말씀드리자면, 당초 세무조사 당시, 이 자신의 개인 계좌로 수임료를 지급받아서 이를 매출로 신고하지 않았다는 의혹을 가지고 법무법인 태율에 이를 소명하라고 통보가 온 것이고요,

태율 법인에서 개인 계좌에 대한 내역 역시 접근이 어렵지 않겠습니까, 세무조사 당시 개인 계좌에서 법인 매출로 신고된 나머지 금액, 저희 법인 상대 가지급금 반환, 가수금 입금내역을 매출 누락으로 판단한 금액, 이 자진해서 신고하지 않았다고 언급한 금액 등을 포함해서 155,184,085원인 것입니다.

저희 역시 이 당시 어떤 식으로 소명했는지 알 수 없습니다.

[부가세 안분액 관련(정산금, 배당이의 관련)]

문 : 진술인은 을 원고로, 고소인을 참가인으로 하는 서울중앙지방법원 정산금 사건(부당이득금사건)의 항소심(2025나8122)을 진행 중 인가요

답 : 네, 부당이득금은 항소진행 중에 있고, 현재 고소인 측의 재판부 기피신청 및 기피기각 되고 변론 재개될 예정입니다. 고소인과 법무법인 태율 사이에 배당이의 소 사건은 금일 조사 당일 태율 법무법인 측이 승소 판결 받았습니다.

문 : 진술인은 '부가세 안분액' '법인세 안분액'등의 서증(2021. 10. 6. '부가세 안분액' 제하의 서증 9장(2016년 4분기 ~ 2018년 4분기))을 진술인이 정산금 사건에 제출하였고, 이는 배당이의 사건에도 문서송부 촉탁회신되었지요.

답 : 정확히 기억이 어렵습니다. 손해배상 사건과 부당이득 반환 사건에만 제출하였던 것으로 기억합니다. 정확하지는 않네요.

문 : 부당이득반환사건에 대해서도 직접 변론기일에 출석하신 것 아닌가요

답 : 출석한 것은 맞습니다. 서증을 너무 많이 내서 기억이 잘 나지 않네요.

문 : 정산금 사건에 위와 같은 '부가세 안분액' '법인세 안분액'등을 냈는데, 그 취지는 '공평하게 부가세와 법인세를 진술인도 부담하였으니, 부당이득금이나 에게 정산할 금원이 없다'는 내용인 것인가요

답 : 네, 전혀 없죠, 이 부분은 각자 매출 부분에 대해 회계법인이 산정한 것이니까요. 뿐 아니라, 다른 변호사님들도 똑같습니다.

의견서에 작성드린 것과 같이, 저희 법인 메인 계좌에 수임료의 일부를 남겨놓는 등 일정 부분 여유자금을 보관하고, 여유자금으로 분담금 등을 납부한 사실이 있으며, 모자라는 경우 저와 공동대표가 사용하는 계좌에서 일정부분 이체하여 법인을 운영한 사실이 있습니다.

문 : 상기 주장에 대한 자료는 어떤 부분인가요

답 : 의견서와 함께 기제출드린 부분이 있습니다. 증 제7호증의 1 내지 3 각 법인세 안분 내역, 증 제 8호증의 1내지 9 각 부가세 안분내역, 증 제9호증의 1 내지 2

각 법인세 납부서, 증 제10호증의 1 내지 9 각 부가세 납부서, 증 제11호증의 1 내지 3 각 세무조정료 세금계산서 등 변호인 의견서로 제출한 바 있습니다.

문 : 상기 제출 자료를 본건 서울중앙지방법원 정산금 사건(부당이득금 사건)에 모두 제출한 바 있는 것인가요

답 : 네, 모두 동일하게 제출했습니다.

문 : 진술인은 정산금 사건에서 정산할 부당이득금이 없다고 하며, 그 반환을 거부하고 있는 것이지요

답 : 이미 판결문 내용도 있듯이 반환을 거부한 것이 아니라, 부당이득한 금액 자체가 없기 때문입니다.

문 : 결국, 진술인은 본건 2건 소송에 대한 법원 기망 행위는 결코 존재하지 않았다고 부인하는 것인가요

답 : 네, 결코 존재하지 않았습니다.

문 : 그렇다면, 진술인은 본건에서 문제된 회계자료들을 법원에 정리·제출하면서 법원을 속이려거나, 고소인에게 재산상 손해를 입힐 의도가 없었다는 것인가요

답 : 네.

문 : 이상의 진술이 모두 사실인가요

답 : 네

문 : 추가적으로 서면 의견이나 자료를 제출할 것인가요

답 :

제출하겠습니다

문 : 더 할 말이 있나요

답 : 아니오